

1500388-78.2021.8.26.0457

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Valéria Pinheiro Vieira

Comarca: Pirassununga

Foro: Foro de Pirassununga

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 28/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2089064/2021 - DEL.POL.PIRASSUNUNGA, 17100361 - DEL.POL.PIRASSUNUNGA, 294/21/808 -

DEL.POL.PIRASSUNUNGA, 2089064 - 01º D.P. PIRASSUNUNGA, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pirassununga

Foro de Pirassununga

2ª Vara

Rua José Bonifácio, 70, Pirassununga-SP - cep 13631-062

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500388-78.2021.8.26.0457 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500388-78.2021.8.26.0457

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2089064/2021 - DEL.POL.PIRASSUNUNGA, 17100361 - DEL.POL.PIRASSUNUNGA, 294/21/808 -

DEL.POL.PIRASSUNUNGA, 2089064 - 01º D.P. PIRASSUNUNGA, 294/21/808 - 01º D.P.

PIRASSUNUNGA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DÉREK AUGUSTO MACHADO RAMOS

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Valéria Pinheiro Vieira

VISTOS

DEREK AUGUSTO MACHADO RAMOS, qualificado nos autos, é processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Narra a denúncia que no dia 31 de março de 2021, por volta das 18h35min, no local dos fatos indicados na denúncia, nesta cidade e comarca, o denunciado guardava, para o fim de oferecer, fornecer, vender e entregar ao consumo de terceiros, droga, consistente em 313,30 gramas de maconha, acondicionada em quatro tijolos, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi notificado e sobreveio defesa preliminar. A denúncia foi recebida. Em instrução, foi ouvido o réu, bem como ouvidas as testemunhas. Em memoriais, o Ministério Público pugnou pela condenação do acusado nos termos da denúncia (fls.187/192). A defesa, a seu tempo, requereu a absolvição da acusado (fls.194/203).

É o relatório.

DECIDO.

I - A ação penal é procedente.

A materialidade ficou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão (fls.9/10), auto de constatação preliminar (fls.17), laudo de constatação de resquício de maconha na balança de precisão e na faca (fls.81/82), laudo de exame químico toxicológico (fls.78/80) e pela prova oral coligida.

A autoria é certa e repousa sobre o réu.

II -Na fase extrajudicial, o réu ficou em silêncio e, em juízo, o acusado negou em juízo a prática delitiva, tendo dito que a droga era para seu uso próprio. Todavia, a destinação da droga (para uso próprio) não está em consonância com a prova dos autos.

III - O conjunto probatório está apto a embasar a condenação do acusado no delito a ele imputado.

Na casa do réu, onde recaía denúncia de tráfico no local, os policiais encontraram não só uma grande quantidade de maconha, como também balança de precisão, uma faca, com resquícios da droga, R\$ 306,00 trocado e, na presença da mãe dele, obtiveram a confissão de que ele estaria vendendo drogas. A cada 25 mg vendia por R\$ 100,00. A quantidade da droga encontrada na casa do réu, junto com a balança de precisão, uma faca, com resquícios da droga, R\$ 306,00 trocado, além das denúncias, que datavam de duas semanas da data do ocorrido, de que o réu estaria vendendo drogas no local apontado na denúncia, são elementos mais do que suficientes para se inferir que a droga em poder dele não era para seu próprio uso, mas sim para o comércio espúrio. Ademais, os policiais militares prestaram depoimento mediante compromisso, com presunção da veracidade do por eles afirmado. Prova contrária incumbia à defesa produzir, ônus do qual não se desincumbiu. Nunca é demais lembrar que a jurisprudência majoritária, é no sentido de que os funcionários da Polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendam interesse próprio, mas agem em defesa da coletividade, sua palavra serve para informar o convencimento do julgador. O testemunho policial goza de presunção de credibilidade. Para restar destituído de valor probante é necessária a demonstração de motivo sério e concreto, não sendo suficiente mera alegação desacompanhada de elementos de convicção

V - Diante de tais elementos de convicção, está comprovada suficientemente a imputação feita ao réu, a superar a presunção constitucional de inocência.

Apurada a responsabilidade, passo a dosar a pena.

Sopesados os critérios estabelecidos nos art. 59 e 60 do Código Penal e o artigo 42 da Lei nº 11.343/06, fixo a pena base 1/6 acima do mínimo legal, porque o réu é portador de maus antecedentes e apresenta personalidade voltada para o crime (fls.251).

Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Inicialmente pontuo que esta não é de aplicação automática ou obrigatória. É facultativa deve ser analisada ao prudente critério do Juiz, em situação excepcional. Com efeito, o tráfico é delito inserido em uma cadeia de criminalidade, pois necessário é aliar-se a outros delinquentes para a obtenção do entorpecente, desde o local da produção até chegar ao pequeno traficante que vende no varejo. Assim, a experiência traz como raríssimo a hipótese do traficante a agir solitariamente, ou seja, como aquele que produz e posteriormente vende o entorpecente produzido.

Em verdade, a grande maioria traz o traficante integrado a uma célula criminoso, numa cadeia necessária a consecução do objetivo comum, a disseminação da droga. Desta forma, reputo que a acusada se dedica a atividades criminosas e ainda

íntegra, mesmo que de forma indireta, uma organizaão criminosa, pelos v nculos necess rios ao exerc cio do tr f co. Por conseguinte, incab vel a aplica o da causa de diminui o de pena prevista no artigo 33,   4 , da Lei n  11.343/06. Assim, a pena   fixada em 5 anos e 10 meses de reclus o e ao pagamento de 583 dias-multa. Ausentes outras causas modificativas, torno esta pena definitiva, consoante o sistema trif sico de aplica o.

Posto isto, julgo PROCEDENTE a pretens o punitiva estatal para condenar o r u DEREK AUGUSTO MACHADO RAMOS   pena de 5 anos e 10 meses de reclus o e ao pagamento de 583 dias-multa, fixado este em 1/30 (um trig simo) do s l rio m nimo vigente ao tempo dos fatos, como incurso no artigo 33, caput, c.c. art. 40, III, todos da Lei n  11.343/06. Denego ao acusado o direito de apelar em liberdade. Em fato, o delito de tr f co possui grande perniciosidade social, o qual   sempre associado a uma organiza o criminosa, em maior ou menor grau de proximidade, e com desdobramentos em outros crimes. Assim, a cust dia cautelar do r u   necess ria para a garantia da ordem p blica.

A pena dever  ser cumprida em regime inicial fechado (cf. STF, HC n  82.959-7/SP), em raz o da gravidade do delito, considerado hediondo, e sua forte repercuss o social. Por igual fundamento, incab vel sursis e substitui o da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consoante aos artigos 44, III e 77, II, ambos do C digo Penal. Determino a destrui o do entorpecente remanescente. Transitada esta em julgado, lance-se o nome do r u no rol dos culpados, extraia-se guia de recolhimento e arquivem-se os autos. Condene o r u ao pagamento das custas judiciais no valor equivalente a 100 UFESP's, de acordo com o artigo 4 , al nea 'a',   9 , da Lei Estadual n  11.608/03, o que apenas ser  exig vel caso perca a condi o de necessitado.

P.I.C.

Pirassununga, 28 de maro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESS O   MARGEM DIREITA